

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1199/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

นางหลัก พาหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334.

กรณีมีเหตุอันอาจทำให้เข้าใจว่ายุ้งข้าวที่จำเลยรื้อเป็นของบิดามารดาจำเลย ทั้งปรากฏว่าจำเลยจัดการให้รื้อในเวลากลางวันต่อหน้าบุคคลหลายคนอันเป็นการกระทำโดยเปิดเผย เมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุ จำเลยก็แสดงตัวยอมรับว่าเป็นผู้รื้อโดยอ้างว่ายุ้งข้าวดังกล่าวเป็นของบิดามารดาจำเลย ดังนี้ แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของจำเลยที่จำเลยมิได้กระทำโดยทุจริต จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องว่ามีคนร้ายลักเอายุ้งข้าว ๑ หลังของนายนะ สิงห์ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความดูแลของนายจรัส สมทอง หรือ โสมทองไปโดยทุจริต โดยรื้อถอนงัด เอาทรัพย์ดังกล่าวไป ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้และยึดได้ไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยุ้งข้าวดังกล่าวจากบ้านผู้มีชื่อโดยจำเลยนำไปขายให้ผู้มีชื่อดังกล่าวไว้เป็นของกลาง ทั้งนี้โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ดังกล่าว หรือจำเลยได้รับยุ้งข้าวที่ถูกคนร้ายลักเอาไปดังกล่าวไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์อันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลัก

ทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔, ๓๕๗ คดีของกลางแก่
เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓๔ ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ข้อหาอื่นให้ยก คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำพยานโจทก์มีเหตุอันอาจทำให้เข้าใจได้ว่ายังซ้ำ
ตามฟ้องเป็นของบิดามารดาจำเลย ทั้งปรากฏว่าจำเลยจัดการให้พรรคพวกหรือยังซ้ำ
ในเวลากลางวันต่อหน้าบุคคลหลายคนอันเป็นการกระทำโดยเปิดเผย และเมื่อ
พนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุ จำเลยก็แสดงตัวยอมรับว่าเป็นผู้รื้อยังซ้ำโดยอ้าง
ว่าเป็นของบิดามารดาจำเลย แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของจำเลย ซึ่งเป็น
พฤติการณ์ที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่าจำเลยมิได้กระทำโดยทุจริต จำเลยย่อมไม่มีความ
ผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง

พิพากษายืน ส่วนไม้ของกลางให้คืนเจ้าของ.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดหล่มสัก - นางสาวนันทา ปัทมสุต

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ